



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

nelle persone dei magistrati:

Domenico Bonaretti
Cristina Ravera
Emanuela Rizzi

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. rg. **1705/2023** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (P.IVA *P.IVA_1* – in persona del legale rappresentante, Dr. *Parte_2* – elettivamente domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45, presso lo studio dell'Avv. Dario Trevisan, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;

appellante in via principale e appellata in via incidentale

CONTRO

CP_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Milano, Via Curtatone n. 16, presso lo studio dell'Avv. Gabriela Modena, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Mario Azzarita, giusta procura alle liti in atti;

appellata in via principale e appellata in via incidentale

E

CP_2 (C.F. *C.F._2*);

appellato contumace in via principale e in via incidentale

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di legge, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4642 del 01.06.2023, pubblicata in pari data, Rep. N. 5212/2023 del 01.06.2023, resa dal Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 15062/2020 R.G. e notificata in data 09.06.2023,

NEL MERITO

In via preliminare

- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra CP_1 rispetto a tutte le domande proposte nei confronti di Parte_1 (già [...] Controparte_3 , nonché la carenza di legittimazione passiva della CP_3 in relazione a tutte le medesime domande e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice di proporre nei confronti di Parte_1 (già [...] Controparte_3 le azioni risarcitorie formulate nel presente giudizio.

E, per l'effetto,

- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da parte attrice.

In via principale

- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti.

In via meramente subordinata

In denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da parte attrice, accertato il grave concorso di parte attrice nella causazione del danno asseritamente sofferto,

- Escludere e/o, in via ulteriormente subordinata, ridurre il quantum debeatur ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, cod. civ., nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.

In via meramente subordinata

In denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da parte attrice, accertata la responsabilità esclusiva del sig. CP_2 per quanto riguarda l'eventuale danno sofferto dall'Attrice,

- Condannare il sig. CP_2 a tenere indenne e manlevata Controparte_3 [...] da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a proprio carico nella vicenda de qua e, comunque, a corrispondere a quest'ultima gli importi che a qualunque titolo la stessa dovesse essere tenuta a pagare in favore di parte attrice, nonché al risarcimento del danno alla propria immagine, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in corso di causa o in via equitativa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In ogni caso

- Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite relative al presente e precedente grado di giudizio, oltre accessori di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie a prova diretta e contraria già formulate da Parte_1 (già Controparte_3 in primo grado nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 – e che di seguito si riproducono (comunque nei limiti di quelle non già accolte da parte dell'Ill.mo Tribunale di Milano) – con rigetto di tutte le istanze istruttorie dedotte da controparte.

a) Interrogatorio formale di parte attrice

Si chiede che la sig.ra CP_1 sia chiamata a riferire in merito alle seguenti circostanze:

1) Vero che, unitamente a mio marito sig. Persona_1 ho esercitato, sin dal 1994, l'attività di imprenditrice nell'ambito delle aziende possedute dalla nostra

famiglia, rivestendo la carica di amministratore delle società A.G.P. S.r.l. (quale amministratore), Novotema S.r.l. (quale consigliere delegato), Controparte_4 [...] (quale amministratore unico) e CP_5 (quale amministratore, come ancora oggi).

2) Vero che nell'anno 2007 il sig. Per_1 stipulava un accordo di mandato fiduciario con la società Capital Investment Trust S.p.A. di Brescia (di seguito anche "Fiduciaria") al fine della gestione dell'investimento nel capitale sociale di Intra Private Bank S.p.A. (oggi Controparte_3 di seguito anche "CP_3").

3) Vero che l'acquisto di partecipazioni in Intra Private Bank era stato deciso, nel 2007, sulla base di una precisa scelta di investimento, fondata sulla valutazione delle caratteristiche della società emittente e sulla natura dell'attività da questa esercitata, anche sulla base della valutazione dei Piani Industriali redatti dalla società emittente, di cui io e il sig. Per_1 abbiamo preso visione.

4) Vero che il valore delle azioni Intra Private Bank acquistate, per il tramite della Fiduciaria, in data 26.11.2008 era stato concordato con la parte venditrice ed era stato ritenuto congruo, da me e dal sig. Per_1 al momento del perfezionamento dell'operazione.

5) Vero che il valore delle azioni Intra Private Bank acquistate, per il tramite della Fiduciaria, in data 04.11.2010 era stato concordato con la parte venditrice ed era stato ritenuto congruo, da me e dal sig. Per_1 al momento del perfezionamento dell'operazione.

6) Vero che il valore delle azioni Intra Private Bank acquistate, per il tramite della Fiduciaria, in data 30.03.2011 era stato concordato con la parte venditrice ed era stato ritenuto congruo, da me e dal sig. Per_1 al momento del perfezionamento dell'operazione.

7) Vero che il valore delle azioni Intra Private Bank acquistate, per il tramite della Fiduciaria, in data 29.02.2012 era stato concordato con la parte venditrice ed era stato ritenuto congruo, da me e dal sig. Per_1 al momento del perfezionamento dell'operazione.

8) Vero che il valore delle azioni Intra Private Bank acquistate, per il tramite della Fiduciaria, in data 20.01.2014 era stato concordato con la parte venditrice ed era stato ritenuto congruo, da me e dal sig. Per_1 al momento del perfezionamento dell'operazione.

9) Vero che, nel periodo dal 2007 al 2018, la Fiduciaria mi ha trasmesso la rendicontazione, proveniente dalla Banca, relativa ai rapporti accesi presso la Banca stessa, intestati al mandato fiduciario a me riconducibile.

10) Vero che, nel periodo dal 2007 al 2018, la Fiduciaria, per conto mio e del sig. Per_1 ha partecipato all'Assemblea degli Azionisti della Banca e di Capital Shuttle S.p.A., personalmente o per delega.

11) Vero che ho conferito mandato alla Fiduciaria di partecipare, in mio nome e per mio conto, all'Assemblea degli Azionisti della Banca del 2011, disponendo che

venisse espresso voto favorevole alla deliberazione inerente all'aumento di capitale proposto dalla Banca.

12) Vero che ho conferito mandato alla Fiduciaria di aderire, in mio nome e per mio conto, all'aumento di capitale deliberato in data 11.02.2011 dalla Banca, dando mandato alla medesima di sottoscrivere n. 112.572 azioni di nuova emissione, al prezzo di euro 0,34 per ciascuna azione previsto dalla relativa delibera assembleare.

13) Vero che in data 18.10.2011 il sig. Per_1 ha ceduto alla sottoscritta, a titolo gratuito, n. 884.322 azioni Intra Private Bank.

14) Vero che, nell'ambito dell'operazione di cessione di cui al punto precedente, il valore della partecipazione oggetto di trasferimento era stato concordato tra la sottoscritta e il sig. Per_1 e determinato nella somma di euro 4.277.035.

15) Vero che ho conferito mandato alla Fiduciaria di aderire, in mio nome e per mio conto, all'aumento di capitale deliberato in data 05.03.2015 da Capital Shuttle S.p.A., dando mandato alla medesima di conferire nel capitale di Capital Shuttle S.p.A. le n. 1.452.757 azioni della Banca in mio possesso, sulla base del rapporto di concambio di 1 azioni CP_3 per 1,02 azioni Capital Shuttle.

16) Vero che ho conferito mandato alla Fiduciaria di aderire, in mio nome e per mio conto, all'aumento di capitale deliberato in data 05.03.2015 da Capital Shuttle S.p.A., dando mandato alla medesima di sottoscrivere n. 500.000 azioni di nuova emissione, al prezzo di euro 1,00 per ciascuna azione.

17) Vero che ho erogato in favore del sig. CP_2 o del sig. CP_6 la somma complessiva di euro 700.000 quale finanziamento esclusivamente finalizzato al sostegno dell'iniziativa imprenditoriale promossa dal sig. CP_6 in Gran Bretagna.

18) Vero che, nel periodo da 2007 ad oggi, ho ricevuto da parte della Banca la rendicontazione ufficiale periodica dei rapporti a me personalmente intestati e/o cointestati con il sig. Persona_1 ed in particolare gli estratti conto che mi si rammostrano relativi ai dossier titoli n. 307215 (doc. 15 Banca), n. 314618 (doc. 16 Banca) e n. 321487 (doc. 17 Banca).

19) Vero che, nel periodo dal 2007 al 2018, nell'ambito dei rapporti di mandato intercorsi con la Fiduciaria, io e il sig. Per_1 abbiamo espressamente contestato, o comunque manifestato, alla Fiduciaria la sussistenza di anomalie nella determinazione del prezzo di acquisto delle azioni acquistate da terzi.

b) Prova per testimoni

Si chiede che i soggetti di seguito indicati siano chiamati a riferire in merito alle seguenti circostanze di fatto:

(i) Dott.ssa CP_7 amministratore delegato della società Capital Investment Trust S.p.A. (di seguito "Fiduciaria"), la quale – in tale veste – si è direttamente occupata dei rapporti relativi ai mandati fiduciari riferibili ai signori Persona_1 [...] e CP_1

1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso Capital Investment Trust S.p.A., della quale sono amministratore delegato, e che, nell'ambito della mia attività,

mi sono occupata direttamente dei rapporti fiduciari riconducibili ai signori
Persona_1 e CP_1

4) Vero che, nel mese di novembre 2008, il sig. Per_1 ha conferito mandato di acquistare, da altro azionista della società, n. 441.000 azioni della società Intra Private Bank, avente valore complessivo di euro 2.300.000.

5) Vero che l'acquisto di tali 441.000 azioni, avvenuto in data 26.11.2008, è stato perfezionato utilizzando denaro proveniente da un conto corrente intestato al sig. Persona_1 acceso presso istituto bancario diverso da Intra Private Bank, diretto ad un conto corrente intestato alla Fiduciaria, acceso presso Banco di Brescia S.p.A.

6) Vero che, nel mese di ottobre 2010, il sig. Per_1 ha conferito mandato alla Fiduciaria di acquistare, da altro azionista della società, n. 220.500 azioni della società Intra Private Bank, avente valore complessivo di euro 1.232.750.

7) Vero che l'acquisto di tali 220.500 azioni, avvenuto in data 04.11.2010, è stato perfezionato utilizzando denaro proveniente da un conto corrente intestato al sig. Persona_1 acceso presso istituto bancario diverso da Intra Private Bank, diretto ad un conto corrente intestato alla Fiduciaria, acceso presso Banco di Brescia S.p.A.

8) Vero che, nel mese di marzo 2011, il sig. Per_1 ha conferito mandato alla Fiduciaria di acquistare, da altro azionista della società, n. 110.250 azioni della società Banca Ipibi S.p.A., avente valore complessivo di euro 606.375.

9) Vero che l'acquisto di tali 110.250 azioni, avvenuto in data 30.03.2011, è stato perfezionato utilizzando denaro proveniente da un conto corrente intestato al sig. Persona_1 acceso presso Unicredit S.p.A., diretto ad un conto corrente intestato alla Fiduciaria, acceso presso Banco di Brescia S.p.A.

10) Vero che nel mese di marzo 2011 il sig. Per_1 ha altresì conferito mandato alla Fiduciaria di aderire all'aumento di capitale deliberato in data 11.02.2011 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di Banca Ipibi S.p.A. (già Intra Private Bank S.p.A.) mediante la sottoscrizione di n. 112.572 azioni di nuova emissione, al prezzo di euro 0,34 per ciascuna azione.

11) Vero che, in data 15.04.2011 la Fiduciaria, per conto del sig. Per_1 ha sottoscritto n. 112.572 azioni liberate da Banca Ipibi S.p.A. in occasione dell'aumento di capitale di cui al punto precedente.

12) Vero che, in relazione all'aumento di capitale di cui ai punti precedente, il sig. Per_1 ha conferito mandato alla Fiduciaria di partecipare, in nome e per conto del mandante, all'Assemblea Straordinaria dei Soci di Banca Ipibi S.p.A. tenutasi in data 11.02.2011, fornendo istruzione di votare favorevolmente alla deliberazione attinente all'operazione di aumento di capitale di cui si tratta e che la Fiduciaria, conformemente al mandato, ha partecipato a detta Assemblea.

13) Vero che, in data 18.10.2011, il sig. Per_1 ha conferito mandato alla Fiduciaria di trasferire, a titolo gratuito, in favore della sig.ra CP_1 intestataria

del mandato fiduciario n. 2224 presso Capital Investment Trust S.p.A., tutte le azioni della Banca, pari complessivamente a n. 884.322.

14) Vero che il valore complessivo delle azioni trasferite dal sig. Per_1 alla sig.ra CP_1 era stato determinato tra le parti nell'importo di euro 4.277.035, espressamente comunicato e confermato alla Fiduciaria.

15) Vero che, nel mese di febbraio 2012, la sig.ra CP_1 ha conferito mandato alla Fiduciaria di acquistare, da altro azionista della società, n. 126.310 azioni della società Banca Ipibi S.p.A., avente valore complessivo di euro 1.010.480.

16) Vero che l'acquisto di tali 126.310 azioni, avvenuto in data 29.02.2012, è stato perfezionato utilizzando denaro proveniente da un conto corrente intestato alla sig.ra CP_1 acceso presso BCC Basso Sebino, diretto ad un conto corrente intestato alla Fiduciaria, acceso presso Banco di Brescia S.p.A.

17) Vero che, nel mese di gennaio 2014, la sig.ra CP_1 ha conferito mandato alla Fiduciaria di acquistare, da altro azionista della società, n. 442.125 azioni della società Banca Ipibi S.p.A., avente valore complessivo di euro 2.652.750.

18) Vero che l'acquisto di tali 442.125 azioni, avvenuto in data 20.01.2014, è stato perfezionato utilizzando la provvista depositata presso il conto corrente, intestato alla Fiduciaria, associato al mandato fiduciario n. 2224, acceso presso Banco di Brescia S.p.A.

19) Vero che nei primi mesi dell'anno 2015, la sig.ra CP_1 conferiva mandato alla Fiduciaria di aderire all'aumento di capitale deliberato dalla società Capital Shuttle S.p.A. in data 05.03.2015, mediante conferimento in natura di tutte le n. 1.452.757 azioni Banca Ipibi S.p.A.

20) Vero che, nel mese di marzo 2015, la sig.ra CP_1 ai fini dell'adesione all'aumento di capitale di Capital Shuttle S.p.A., conferiva mandato alla Fiduciaria di partecipare, in nome e per conto della mandante, all'atto pubblico di conferimento di azioni, stipulato avanti al Notaio Persona_2 di Milano in data 10.03.2015.

21) Vero che il conferimento delle azioni è stato eseguito mediante il concambio delle n. 1.452.757 azioni Banca Ipibi S.p.A. con n. 1.481.812 azioni Capital Shuttle S.p.A., al valore di euro 1,02 ciascuna.

22) Vero che, nel conferire il mandato di cui ai punti 19-20, la sig.ra CP_1 ha espressamente comunicato e confermato alla Fiduciaria il rapporto di concambio (pari ad 1,02 azioni Capital Shuttle per ogni azione Banca Ipibi) secondo il quale si sarebbe dovuto perfezionare il conferimento delle azioni di cui al punto precedente.

23) Vero che, nei primi mesi dell'anno 2015, contestualmente all'operazione di conferimento di azioni che precede, la sig.ra CP_1 ha conferito mandato alla Fiduciaria di sottoscrivere ulteriori n. 500.000 azioni di nuova emissione di Capital Shuttle S.p.A., nell'ambito della medesima operazione di aumento di capitale deliberata dalla predetta società in data 05.03.2015.

24) Vero che il valore dei titoli negoziati in occasione delle operazioni di cui ai precedenti punti 4 – 6 – 8 – 15 – 17 era stato concordemente determinato tra parte venditrice e parte acquirente.

25) Vero che il valore dei titoli negoziati in occasione delle operazioni di cui ai precedenti punti 4 – 6 – 8 – 15 – 17 è espressamente accettato e confermato dai sig.ri

CP_8 alla Fiduciaria prima del perfezionamento di ciascuna operazione.

26) Vero che, in occasione delle operazioni di cui ai precedenti punti 4 – 6 – 8 – 15 – 17, aventi ad oggetto le azioni della CP_3 la società Fiduciaria comunicava alla CP_3 i dettagli dell'operazione solo a seguito del perfezionamento di ciascuna operazione.

27) Vero che, in particolare, la Fiduciaria, a seguito del perfezionamento di ciascuna operazione di cui ai precedenti punti 4 – 6 – 8 – 15 – 17, richiedeva alla CP_3 il trasferimento dei titoli compravenduti presso un dossier titoli intestato esclusivamente alla Fiduciaria.

28) Vero che in relazione alle operazioni compravendita di cui ai punti 4 – 6 – 8 – 15, le azioni negoziate erano intestate alla Fiduciaria, per conto di altro azionista della CP_3 intestatario del mandato fiduciario n. 2024.

29) Vero che in relazione alle operazioni compravendita di cui ai punti 17, le azioni negoziate erano intestate alla Fiduciaria, per conto di altri azionisti della CP_3 intestatari dei mandati fiduciari n. 2302 e 2303, diversi dall'intestatario del mandato n. 2024.

c) Prova contraria per testimoni (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.)

Ferme le eccezioni di inammissibilità delle istanze istruttorie ex adverso formulate, si chiede l'ammissione delle seguenti richieste di prova contraria:

(i) A valere quale prova contraria rispetto all'affermazione attorea, contenuta a pagina 15 della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. secondo la quale “gli estratti deposito titoli venivano inviati alla sola società fiduciaria, e non ai clienti”, si chiede che la dott.ssa CP_7 (amministratore delegato della Fiduciaria), già citata a teste diretto da CP_3, sia chiamata a riferire sulle seguenti circostanze:

1) Vero che, in tutto il periodo dal 2007 al 2018, la Fiduciaria ha ricevuto da [...] CP_3 gli estratti conto periodici relativi ai rapporti fiduciariamente intestati alla Fiduciaria e riconducibili al mandato fiduciario dei signori Per_1 e CP_1

2) Vero che all'interno di detti estratti periodici erano descritte le caratteristiche, tra le quali il prezzo di carico e il valore attuale, delle azioni della CP_3 acquistate dai signori Per_1 e CP_1

3) Vero che, nel corso del periodo in cui era attivo il mandato fiduciario conferito alla Fiduciaria dai signori Per_1 e CP_1 tutti gli estratti periodici di cui ai punti precedenti sono stati periodicamente consegnati ai medesimi fiducianti.

Per CP_1

Nel merito in via principale:

Rigettarsi l'appello avversario e confermarsi la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la banca appellante responsabile nei confronti dell'appellata ai sensi dell'art. 31 TUF e 1228 c.c. per le condotte del proprio promotore.

In accoglimento del primo motivo di appello incidentale:

Riformarsi la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso una responsabilità diretta della banca nell'ambito del rapporto di intermediazione con Capital Investment Trust, in regime fiduciario con i signori CP_1 e Per_1 e, accertato l'inadempimento da parte della banca intermediaria ai doveri di cui agli art. 21 del TUF e 27, 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari 2007, condannarsi la convenuta ed il promotore in solido a risarcire all'attrice i danni liquidati.

In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale:

Riformarsi la sentenza gravata nella parte in cui ha attribuito alla signora CP_1 un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. e conseguentemente condannarsi la banca appellante in solido con il promotore a risarcire all'appellata integralmente i danni dalla stessa patiti, nell'importo di euro 3.984.720, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. CP_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, CP_2 e Controparte_3 (di seguito, anche la CP_3), chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni dalla stessa patiti, quantificati in Euro 8.979.689,68, in conseguenza dell'acquisto di azioni della CP_3 a un valore spropositato.

A fondamento di tale domanda, l'attrice esponeva:

- di essere stata avvicinata, nell'anno 2007, da CP_2, il quale, operando quale promotore finanziario di Controparte_3 (già IPB Banca e Intra Private Bank), aveva proposto a lei e al marito, Controparte_9 di avviare con tale istituto di credito rapporti di investimento, al fine di far fruttare al meglio le loro disponibilità finanziarie;
- di avere sottoscritto con Intra Private Bank contratti di conto corrente, di gestione patrimoniale, di deposito titoli e di consulenza;
- di avere CP_2 presentato, a far data dal 31.12.2007, prospetti periodici che palesavano un andamento positivo delle gestioni in essere;
- di avere acquistato, nel corso del rapporto, consistenti pacchetti azionari della Banca su sollecitazione di CP_2 che aveva assicurato la remuneratività dell'investimento in vista dell'imminente quotazione in borsa e della conseguente acquisizione di plusvalenze;
- di avere, sempre su consiglio di CP_2, sottoscritto con Capital Investment Trust S.p.A. – che agiva in veste di fiduciaria – un contratto di mandato per l'acquisto di azioni di Controparte_3 (già IPBI Financial Advisory) per un corrispettivo complessivo pari ad oltre Euro 8.000.000,00, azioni che erano state depositate presso il conto deposito cumulativo acceso dalla fiduciaria Capital Investment Trust S.p.A. presso la CP_3
- di avere la CP_3 omesso l'acquisizione dell'identità e del profilo finanziario degli investitori, ivi inclusa la valutazione delle loro competenze e la propensione al rischio;
- di avere CP_2, nel febbraio 2015, dopo il decesso di Controparte_9 [...] suggerito a CP_1 di partecipare all'aumento di capitale di Capital

Shuttle S.p.A., sottoscrivendo l'acquisto di ulteriori 500.000 azioni al prezzo di Euro 1,00 ad azione, così conseguendo un pacchetto azionario di 1.952.757 azioni per un corrispettivo versato di Euro 8.282.355;

- di avere, nell'anno 2015, erogato al promotore finanziario CP_2 un prestito personale di Euro 500.000,00 – successivamente incrementato di ulteriori Euro 200.000,00 – al fine di finanziare il progetto imprenditoriale del figlio, senza ottenerne poi la restituzione;

- di avere CP_3 nell'agosto del 2018, comunicato a CP_1 che il promotore CP_2 aveva cessato di lavorare per l'istituto di credito, a causa della commissione di gravi illeciti a danno della clientela ed era stato radiato dall'albo dei consulenti;

- di avere appreso, soltanto in quel momento, che: (i) CP_2 aveva falsificato i prospetti relativi all'andamento degli investimenti in corso, facendo figurare guadagni ingenti, in realtà inesistenti; (ii) il corrispettivo versato per l'acquisto delle azioni era del tutto sproporzionato; (iii) le azioni erano illiquide e invendibili; (iv) le azioni compravendute erano di proprietà dello stesso CP_2 (resosi sottoscrittore di un mandato fiduciario presso Capital Investment Trust S.p.A., che gli aveva consentito di operare garantendosi l'anonimato).

L'attrice deduceva la responsabilità dei convenuti per violazione degli obblighi derivanti da contratti di consulenza, deposito titoli, amministrazione e custodia e, in via subordinata, la responsabilità, ai sensi dell'art. 31 TUF.

2. Controparte_3 si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei confronti del promotore finanziario CP_2, di cui chiedeva la condanna; eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, per non aver rivestito la qualità di parte, né quale intermediario, né quale collocatore dei titoli ed evidenziando che le transazioni erano intercorse con soggetti privati la cui identità era schermata dall'intermediazione fiduciaria dei titoli negoziati in capo alla stessa fiduciaria; sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dall'attrice.

Nel merito, contestava il fondamento della domanda attorea, sul rilievo della legittimità della condotta serbata sul piano informativo e dell'adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio degli attori. Evidenziava il grave inadempimento dell'attrice (e del di lei coniuge) agli obblighi di controllo gravanti sugli investitori, stante l'omessa verifica dell'effettiva consistenza del patrimonio alla luce delle comunicazioni ufficiali inoltrate dall'istituto di credito. Invocava, poi, l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria, in considerazione dell'estraneità della Banca alle transazioni. Infine, in via subordinata, chiedeva la riduzione dell'entità del risarcimento, in considerazione del concorso di colpa dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto dei rapporti personali intrattenuti con il promotore e dell'elevata competenza dell'attrice e del coniuge in materia di investimenti.

3. Il convenuto CP_2 nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 20.7.2023, in parziale accoglimento delle domande formulate dall'attrice, condannava Controparte_3 [...] e CP_2, in solido, a rifondere all'attrice, ai sensi dell'art. 31, comma 3, TUF, la somma di Euro 1.992.360, oltre interessi e spese di lite (liquidate in complessivi Euro 39.664,00, oltre spese generali, IVA e CPA); condannava, altresì, CP_2 al pagamento in favore di Controparte_3 di tutti gli importi versati all'attrice in esecuzione della sentenza, oltre alle spese di lite (liquidate in complessivi Euro 20.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA).

In particolare, il Tribunale, in via preliminare, rigettava le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di legittimazione passiva formulate dalla CP_3 convenuta e, in merito all'eccezione di prescrizione, dichiarava l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice con riguardo all'operazione del 20.11.2008, ritenendo che il termine di prescrizione fosse decennale - venendo in rilievo una responsabilità contrattuale dell'istituto di credito - e che il *dies a quo* decorresse dalla data delle singole operazioni.

Nel merito, il Tribunale escludeva la sussistenza di responsabilità della CP_3 e del promotore per violazione di obblighi comportamentali, in considerazione della dimostrazione, offerta dalla Banca, di avere effettuato la profilazione del cliente (sottoponendo ai coniugi CP_1 e Per_1 le schede finanziarie per la raccolta di informazioni utili) e di avere costantemente rendicontato alla fiduciaria gli investimenti, con trasmissione degli estratti periodici dei titoli in possesso della fiduciaria per conto dei mandanti, con l'indicazione del controvalore nei singoli periodi di riferimento. Accertava, invece, la responsabilità della CP_3 ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF, ritenendo, da un lato, che l'occasione per la commissione degli illeciti da parte di CP_2 fosse stata l'esecuzione dei contratti conclusi dai coniugi con la CP_3 giacché tale convenuto aveva utilizzato la veste di promotore fornitagli dalla CP_3 per proporre gli investimenti ai coniugi. Il primo giudice rilevava, altresì, che erano state negoziate azioni della CP_3 di cui CP_2 per alcune di esse, era titolare, pur avendo schermato la propria identità tramite il mandato fiduciario; inoltre, l'attività di collocamento delle azioni della CP_3 era stata diretta da CP_2 verso la clientela della Banca stessa – sia pure con peculiari modalità fiduciarie – e i *report* dallo stesso elaborati riguardavano la rendicontazione di investimenti proposti nell'ambito dell'avviata relazione di consulenza.

Il Tribunale escludeva che la condotta dell'attrice fosse idonea ad interrompere il nesso di occasionalità necessaria, in difetto di collusione e comunque di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole comportamentali attuata dal promotore e stante il rapporto fiduciario instaurato dai coniugi con CP_2 rapporto che li aveva indotti a fare affidamento esclusivo sulle informazioni fornite dallo stesso, pur se connotate da elementi di anomalia e, per contro, a non attribuire rilievo alle comunicazioni provenienti dalla CP_3

Quanto al danno lamentato dall'attrice, il primo giudice, ritenendo che il pregiudizio fosse pari alla differenza tra il corrispettivo versato e il valore effettivo delle azioni alla data delle operazioni, lo quantificava, in via equitativa, in Euro 3.984.720,00.

Il Tribunale riteneva, tuttavia, che una condotta più attenta, da parte dell'attrice, avrebbe consentito di limitare l'entità del danno, posto che la CP_3 convenuta aveva inoltrato all'attrice la rendicontazione ufficiale per l'intero periodo, che i *report* consegnati da CP_2 recavano espressa menzione dell'assenza di ufficialità e di riferibilità alla CP_3 e che l'attrice non aveva effettuato le dovute verifiche sui rendiconti inoltrati dalla fiduciaria; per tali ragioni, riduceva il risarcimento nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 1227 c.c., riconoscendo a favore dell'attrice l'importo di Euro 1.992.360.

Infine, il Tribunale accoglieva la domanda subordinata di manleva proposta dalla CP_3 e, per l'effetto, condannava il convenuto CP_2 a tenere indenne l'istituto di credito da quanto lo stesso fosse tenuto a pagare in esecuzione della sentenza, oltre alla rifusione in favore della CP_3 delle spese di lite.

5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 articolando cinque motivi di gravame:

I) Sull'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori asseritamente vantati da CP_1 [...]

II) Sulla carenza di legittimazione passiva della CP_3

III) Sulla carenza di legittimazione attiva di CP_1

IV) Sull'assenza di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 31 TUF;

V) Sull'arbitrarietà della determinazione del danno e sulle spese di lite.

6. CP_1 si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale, articolato in due motivi:

I) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una responsabilità contrattuale diretta della CP_3. Violazione dell'art. 21 del TUF e degli art. 27, 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Consob 16190/2007;

II) Erroneità della sentenza laddove ha riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c. e ha conseguentemente ridotto del 50% l'ammontare dei danni liquidati. Violazione dell'art. 1227 c.c. e 31 del TUF.

7. Il promotore finanziario CP_2 non si è costituito nel presente grado di giudizio ed è stato dichiarato contumace.

8. All'udienza del 15.11.2023, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa all'udienza del 9.10.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.

All'udienza del 9.10.2024, la causa è stata rinviata al 26.3.2025 e successivamente al 24.9.2025 e, a tale udienza, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il **primo motivo** di appello, l'appellante in via principale ha lamentato l'erroneità della sentenza, per avere il primo giudice rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla CP_3 ritenendo erroneamente applicabile il termine di prescrizione decennale.

A tale riguardo, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Milano avrebbe escluso la responsabilità contrattuale della CP_3 e ne avrebbe affermato la responsabilità ai sensi dell'art. 31 TUF, che configura, tuttavia, un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), decorrente – come riconosciuto dal Tribunale – dalla data delle singole operazioni, con la conclusione che il diritto al risarcimento del danno azionato dall'attrice sarebbe prescritto.

L'appellante ha evidenziato, inoltre, che, siccome, in tema di responsabilità aquiliana, il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento di percepibilità e conoscibilità del danno da parte del danneggiato, tale momento, nel caso di specie, coincide con il ricevimento da parte dell'attrice (e del coniuge) della rendicontazione della CP_3 (ossia a far data dall'anno 2008; doc. 3 fasc. primo grado CP_3 o comunque dalla partecipazione all'aumento di capitale deliberato dalla CP_3 (anno 2011), in occasione della quale i coniugi avevano ricevuto informazioni complete sulla situazione economico-finanziaria della CP_3 e sulla valutazione delle azioni in oggetto (doc. 9 fasc. primo grado CP_3).

Infine, l'appellante ha contestato la ritenuta applicabilità, da parte del Tribunale, al caso di specie della pronuncia del Tribunale di Milano n. 3008/2023, in quanto priva di elementi di connessione rispetto a tale giudizio.

L'appellata CP_1 ha sostenuto la fondatezza del motivo di gravame, affermando la natura contrattuale della responsabilità della CP_3 per fatto del proprio promotore ex art. 31 del TUF, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in materia (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31.7.2017 n. 18928).

L'appellata ha dedotto, inoltre, di avere concluso, insieme al coniuge, un contratto di consulenza con la CP_3 (doc. 2A, pag. 2 fasc. primo grado CP_1 e di essersi la CP_3 avvalsa dell'opera di CP_2 quale promotore, per l'adempimento dei contratti in essere.

Infine, l'appellata ha evidenziato che tutte le operazioni di acquisto di azioni erano state poste in essere nell'ambito del contratto di consulenza, in quanto la fiduciaria Capital Investment Trust aveva rapporti continuativi e stretti sia con CP_2, sia con la CP_3 il ricorso alla fiduciaria per l'acquisto delle azioni della CP_3 era stato proposto dallo stesso CP_2 ai clienti e, in ogni caso, la fiduciaria era utilizzata abitualmente da CP_2 e dalla CP_3 per le compravendite delle azioni della CP_3.

2. Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte – a cui aderisce questa Corte – l’art. 31, comma 3, TUF, nel disciplinare la responsabilità degli intermediari per gli illeciti dei promotori finanziari, postula un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale per fatto altrui (Cass Civ., n. 16616/2016; v. anche Appello Milano n. 1782/2025 pubbl. il 18.6.2025).

Nello stesso senso si è espresso anche l’Arbitro delle Controversie Finanziarie, che ripetutamente ha affermato che “*sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione alla responsabilità solidale ex art. 31, comma 3, del TUF va riconosciuta natura extracontrattuale*” (ex multis, decisione 4.4.2023, n. 6467).

Dal che discende che, come correttamente rilevato dall’appellante, trova applicazione nel caso in esame il termine prescrizione di cinque anni previsto dall’art. 2947 cod. civ.

Occorre, tuttavia, individuare il *dies a quo* di decorrenza di tale termine.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il *dies a quo* si identifica con il momento in cui il danneggiato avrebbe potuto, utilizzando l’ordinaria diligenza, avvedersi del pregiudizio - *rectius* del nesso causale tra il pregiudizio e la condotta illecita - essendo a tal fine irrilevante l’effettiva percezione del danno e potendo, quest’ultima, essere stata colpevolmente ritardata dalla condotta negligente del danneggiato (Cass. Civ., Sez. Un., n. 2146/2021, Cass. Civ., Sez. III, 4.12.2024, n. 31029; Cass. Civ., Sez. III, 30.7.2024, n. 21259).

Nel caso di specie, il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione deve riportarsi alla data del 18.1.2019, coincidente con il giorno in cui CP_1 ha ricevuto la prima rendicontazione ufficiale dalla CP_3 atteso che, prima di tale data, la rendicontazione era stata inviata dalla CP_3 esclusivamente alla società fiduciaria (v. docc. 3 e 18 CP_3 fasc. primo grado) e difetta la prova che la fiduciaria avesse inoltrato tale rendicontazione agli investitori.

Per contro, non può attribuirsi rilievo alla documentazione prodotta dalla CP_3 (doc. 9 fasc. primo grado CP_3 a dimostrazione della partecipazione dei coniugi CP_1 e Per_1 all’aumento di capitale deliberato nell’anno 2011, in quanto tale documentazione non consente di ritenere provata la partecipazione dei coniugi alla delibera di aumento di capitale.

In conclusione, pur trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale, l’eccezione di prescrizione proposta dalla CP_3 deve essere rigettata, non essendo il termine di prescrizione interamente decorso alla data di notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado (15.4.2020).

3. Con il **secondo motivo** di impugnazione, l’appellante in via principale ha censurato la sentenza di primo grado per aver rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della CP_3

Secondo la prospettazione dell’appellante, non sussisterebbe la responsabilità solidale della CP_3 ai sensi dell’art. 31 TUF, non essendo dimostrato che il promotore

finanziario **CP_2** abbia abusato della propria veste di consulente finanziario per conto della **CP_3** per proporre all'attrice l'acquisto delle azioni a prezzi spropositati, fornendo, al contempo, una falsa rendicontazione riguardo alla convenienza e all'andamento degli stessi. In tesi, le doglianze attoree avrebbero ad oggetto operazioni di compravendita di titoli avvenute tra parti private, realizzate al di fuori del perimetro dei servizi di investimento offerti dalla **CP_3** senza coinvolgimento alcuno di quest'ultima, né in veste di soggetto collocatore e distributore, né in veste di mero intermediario nella regolazione economica delle transazioni.

L'appellata **CP_1** ha contrastato il motivo di impugnazione, deducendo che la **CP_3** confonde il concetto di legittimazione passiva con quello di titolarità sostanziale del rapporto e che, nell'atto introduttivo di primo grado, la stessa attrice aveva dedotto la responsabilità contrattuale della **CP_3** diretta e ai sensi dell'art. 31 TUF.

4. Il motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.

La legittimazione ad agire o contraddire è una condizione dell'azione, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione nel merito, vale a dire come identità tra colui che esperisce o contrasta l'azione e colui al quale la legge riconosce il potere di proporla o contrastarla, sicché tutte le questioni sull'effettiva titolarità del diritto riguardano il merito (cfr. in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 29.9.2006, n. 21192; Cass. Civ., Sez. III, 14.6.2006, n. 13756; Cass. Civ., Sez. III, 22.4.2025, n.10435; Corte Appello Milano, n. 1669/2025).

Dal che discende che chi sostiene la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva in realtà una questione di merito sulla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso e chiede che questa si risolva con una pronuncia di rigetto della domanda proposta dall'attore: ossia, non solleva un problema di legittimazione, che attiene alla regolare costituzione del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29.9.2006, n. 21192; Cass. Civ., Sez. III, 6.3.2006, n. 4796; Cass. Civ., Sez. I, 28.10.2024, n. 27766).

Da ciò consegue, poi, che, a differenza del difetto di "*legitimatio ad causam*", attinente alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, investendo il merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.2.2007, n. 4776; Cass. Civ., Sez. I, 29.9.2006, n. 21192; v. anche Cass. Civ., Sez. I, 11.9.2024, n. 24375).

Applicando le suesposte nozioni al caso di specie, deve affermarsi la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla **CP_3** in quanto, da una parte, sussiste piena coincidenza tra il soggetto contro cui è stata proposta la domanda (ossia la **CP_3** e il soggetto che nella domanda stessa è affermato soggetto passivo del diritto invocato da

parte attrice (ossia, ancora una volta, la CP_3 e, dall'altra, i suddetti rilievi di parte appellante relativi all'accertamento in concreto della propria titolarità del rapporto controverso attengono chiaramente al merito della causa.

5. Con il suo **terzo motivo**, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha accertato la legittimazione attiva di CP_1 ritenendo che il pregiudizio economico lamentato dall'attrice fosse riferibile alla stessa, sebbene gli acquisti dei titoli fossero stati effettuati utilizzando la provvista esistente sul conto corrente acceso presso Unicredit S.p.A. e cointestato ai coniugi Per_1 e CP_1. Secondo l'appellante, il danno derivante dall'acquisto delle azioni era stato sofferto da Controparte_9 quale unico intestatario delle azioni e non direttamente da CP_1 la quale avrebbe dovuto agire quale erede del coniuge, con conseguente carenza di legittimazione ad agire della stessa per gli acquisti di azioni effettuati prima della morte del coniuge.

L'appellata CP_1 ha dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando che il denaro utilizzato ai fini degli investimenti proveniva da conti correnti cointestati ai coniugi: l'intestazione delle azioni non poteva che essere individuale e per tale ragione parte delle azioni erano state intestate al coniuge Per_1. Ha dedotto, inoltre, che gli investimenti erano stati effettuati utilizzando risorse finanziarie comuni della coppia, di guisa che ella era stata direttamente danneggiata dalle operazioni di acquisto delle azioni.

6. Il motivo d'appello è infondato, alla luce delle considerazioni che seguono.

Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, dalla documentazione versata in atti è emerso che gli acquisti dei titoli su ordine di Controparte_9 sono stati effettuati utilizzando la provvista esistente sul conto corrente cointestato ai coniugi acceso presso Unicredit S.p.A. e, pertanto, il pregiudizio economico lamentato da CP_1 è pienamente riferibile alla stessa.

A ciò si aggiunga - e la circostanza appare dirimente - che CP_1 sin dall'introduzione del giudizio di primo grado, ha allegato di essere succeduta *mortis causa* al coniuge (v. pag. 5 atto citazione primo grado, CP_1), dichiarando di agire anche in tale veste.

7. Con il **quarto motivo** d'appello, la CP_3 appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere affermato la responsabilità solidale della stessa ai sensi dell'art. 31 TUF, ritenendo che il promotore finanziario CP_2 avesse posto in essere i "raggiri" nell'ambito delle proprie incombenze lavorative, quale consulente finanziario di CP_1 per conto della CP_3 stessa.

L'appellante ha sostenuto la propria estraneità, con conseguente assenza di profili di responsabilità, sulla base delle seguenti considerazioni:

- le operazioni oggetto di lite sono avvenute in un ambito estraneo alla prestazione dei servizi di investimento di CP_3 non sono riconducibili alle attività di negoziazione e/o raccolta ordini, di gestione del portafoglio, né di consulenza finanziaria e sono state effettuate da un terzo intermediario (la fiduciaria), con il quale

la CP_3 aveva esclusivamente un rapporto di conto titoli, in relazione al quale ha fornito tutte le rendicontazioni - da trasmettere ai fiducianti - senza che vi fosse un rapporto diretto con i mandanti della fiduciaria;

- difetta la prova di servizi di consulenza in materia di investimenti (nel senso di analisi personalizzata di portafoglio, analisi degli scenari macroeconomici di riferimento, studio di strategie di investimento personalizzate, raccomandazioni di investimento) effettuate dalla Banca in favore degli attori, a fronte del pagamento di specifiche commissioni in favore della Banca per l'attività resa;

- difetta la prova che CP_2 abbia agito nell'ambito di un ipotetico servizio di consulenza;

- difetta la prova che CP_2 abbia "suggerito" ai coniugi CP_8 l'acquisto dei titoli e, inoltre, i report inviati da CP_2 ai coniugi non sono riconducibili alla CP_3 e all'ipotizzato servizio di consulenza, trattandosi di documenti privi di ufficialità e di sottoscrizione (doc. 2 B fasc. primo grado attrice);

- difetta la prova che CP_2 abbia operato come parte venditrice, atteso che i nomi delle parti venditrici erano coperti dal mandato fiduciario a favore della fiduciaria e non sono stati resi noti;

- è irrilevante il provvedimento di radiazione di CP_2 dall'albo dei promotori finanziari, in quanto relativo a "false rappresentazioni" non attinenti alle azioni della Banca e alla loro valorizzazione;

- la teste CP_7 ha confermato che i coniugi CP_1 e Per_1 avevano acquistato le azioni nel contesto di scelte personali di investimento, del tutto estranee all'attività istituzionale della CP_3 e senza il coinvolgimento di CP_2

Inoltre, secondo l'appellante, era da escludersi la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria, in quanto l'acquisto delle azioni era stato fatto dai coniugi Per_1 e CP_1 sulla base di una loro autonoma scelta di investimento nel progetto di sviluppo della CP_3 (doc. 13 CP_3 deposizione teste CP_7).

E ancora, ad avviso dell'appellante, era ravvisabile l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria, in quanto:

- i coniugi CP_1 Per_1 erano a conoscenza dei piani industriali della CP_3 (doc. 13 fasc. primo grado CP_3 e, dunque, disponevano di tutte le informazioni utili in ordine alle caratteristiche dell'investimento;

- i coniugi CP_1 e Per_1 erano soggetti altamente qualificati, avendo svolto l'attività di amministratori nell'azienda di famiglia, si erano qualificati come imprenditori, con elevatissima conoscenza e competenza in materia finanziaria e propensione a investimenti speculativi di alto rischio (doc. 24 fasc. primo grado CP_1;

- i coniugi CP_1 e Per_1 avevano sempre ricevuto la rendicontazione ufficiale della Banca sull'andamento dei titoli;

- i coniugi CP_1 Per_1 negli anni 2011 e 2015 avevano sottoscritto l'aumento di capitale della Banca e della controllante Capital Shuttle, venendo a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per accertare un eventuale "raggiro" di CP_2

- tutte le operazioni contestate da CP_1 erano state realizzate per il tramite della società fiduciaria Capital Investment Trust S.p.A. – società priva di rapporti di collegamento o di controllo con CP_3 – alla quale erano fiduciariamente intestati sia i titoli negoziati, sia i conti correnti utilizzati per la regolazione delle transazioni;
- le operazioni di acquisto di titoli, effettuate mediante accordi di compravendita tra privati, erano state regolate presso intermediari terzi rispetto a CP_3 ed erano state perfezionate tra soggetti privati la cui identità era ignota alla CP_3 a causa dell'intestazione fiduciaria dei titoli in esame;
- la CP_3 non aveva agito quale intermediario o distributore delle azioni oggetto di lite, né ha mai regolato le operazioni;
- la CP_3 non aveva partecipato, ad alcun titolo, all'esecuzione delle transazioni, non essendo stato l'intermediario incaricato nella fase esecutiva di trasferire il prezzo pagato dall'acquirente in favore del venditore verso la consegna dei titoli;
- nell'ambito delle operazioni contestate, CP_3 si era limitata a ricevere in deposito i titoli già compravenduti dalla propria cliente – la società Capital Investment Trust – e a custodirli all'interno di un conto intestato a quest'ultima, ma non aveva eseguito, per le operazioni di compravendita, alcun ordine, né della Fiduciaria, né dei coniugi Per_1 e CP_1
- le operazioni erano avvenute in un ambito estraneo rispetto alla prestazione dei servizi di investimento da parte di CP_3 non riconducibile alle attività di negoziazione – o di raccolta ordini, di gestione del portafoglio, di consulenza finanziaria – esercitate dalla CP_3 stessa.

L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando di avere conosciuto CP_2 quale promotore finanziario di CP_3 nell'anno 2007 e di aver effettuato tutti gli acquisti delle azioni di CP_3 dopo la conclusione del contratto di consulenza con lo stesso.

Secondo l'appellata, sussisterebbe il nesso di occasionalità necessaria, in quanto:

- CP_2 aveva proposto gli investimenti nel suo ruolo di consulente;
- Capital Investment Trust era un ente che aveva rapporti continuativi e stretti con CP_2 e CP_3 e, difatti, presso la fiduciaria venivano gestite le posizioni di sette investitori (fra cui i coniugi CP_1 e Per_1, titolari di grandi quantità di azioni della CP_3 (doc. 14 fasc. primo grado CP_1 ed era CP_2 a portare i clienti nella fiduciaria (come confermato dal teste CP_7 ;
- CP_2 rappresentava la CP_3 in qualità di promotore finanziario ed era a conoscenza dell'identità degli azionisti nella fiduciaria, conosceva la loro situazione e li accompagnava presso la sede della fiduciaria;
- la CP_3 aveva una conoscenza diretta delle operazioni sulle proprie azioni, in quanto i titoli erano depositati presso un conto deposito presso la stessa (docc. 14 e 18 CP_1 e le operazioni necessitavano della previa autorizzazione della CP_3

Con riguardo ai suggerimenti e prospetti provenienti da CP_2, l'appellata rilevava che si trattava di documenti informatici non oggetto di specifico

disconoscimento ad opera della controparte, ai sensi dell'art. 2712 c.c. e, con riguardo al ruolo di CP_2 quale venditore, evidenziava che tale circostanza, dedotta al capo 5 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., era provata dal fatto che CP_2 non si è presentato per rendere l'interrogatorio.

Con riferimento, poi, alla radiazione di CP_2 dall'albo, rilevava che la causa della radiazione (presentazione ai clienti di prospetti falsi sugli investimenti e sottrazione di denaro) provava l'indole truffaldina di CP_2 e la verosimiglianza delle tesi dell'attrice.

Infine, in merito al rapporto di occasionalità necessaria, evidenziava che:

- i coniugi CP_1 e Per_1 non avevano ragione di dubitare della riferibilità delle operazioni al rapporto di consulenza con CP_3 in quanto la CP_3 gestiva il deposito titoli intestato alla fiduciaria e, dunque, era informata di tutte le operazioni (doc. 15 CP_3, di guisa che non era ravvisabile alcun indice di anomalia;
- l'omessa verifica da parte dei coniugi CP_1 e Per_1 della documentazione proveniente dalla Banca (doc. 15 fasc. primo grado CP_3 era indicativa del rapporto di fiducia cieca con CP_2 ;
- i coniugi CP_1 e Per_1 non avevano partecipato alle assemblee relative alle delibere di aumento di capitale, in quanto la fiduciaria era rappresentata dall'Avv. Camilla Clerici, né avevano visionato i relativi documenti (prodotti sub doc. 2 fasc. primo grado CP_3 ;
- anche l'affermazione di avere creduto nel progetto imprenditoriale e di crescita della Banca (doc. 13 fasc. primo grado CP_3 provava la fiducia riposta dalla stessa CP_1 in quanto rappresentato da CP_2 .

8. Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte è costante l'affermazione del principio per cui l'intermediario risponde dei danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di *occasionalità necessaria* con l'esercizio delle mansioni cui lo stesso sia adibito, nesso che viene meno in presenza di condotte del risparmiatore "anomale", ossia, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione delle regole gravanti sul promotore (v. Cass. Civ., n. 31453/2022, Cass. Civ., n. 22956/2015 e Cass. Civ. n. 27925/2013).

Nel caso di specie, CP_2 si era presentato ai coniugi CP_1 Per_1 quale promotore finanziario di Intra Private Bank S.p.A. (doc. 1 fasc. primo grado CP_1; all'esito dell'incontro con i coniugi CP_1 e Per_1 aveva elaborato un progetto di investimento, cui era seguita la sottoscrizione di un contratto quadro per la prestazione dei servizi bancari e di intermediazione finanziaria, nell'ambito del quale erano stati sottoscritti contratti di conto corrente, deposito titoli e intermediazione mobiliare con prestazione di servizi di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari e di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, nonché di consulenza (docc. 2A fasc. primo grado CP_1 docc. 5-8; 15-18 fasc. primo grado CP_3 a cui era stato

delegato da Controparte_10 (doc. 18 fasc. primo grado CP_3 , come accertato dal primo giudice.

Significativo, a tale riguardo, è il fatto che, negli estratti conto inviati dalla CP_3 a CP_1 è indicata la voce “*posizione consulenza*” corredata della descrizione della composizione del portafoglio e CP_2 è indicato come “*Financial Advisor*” (doc. 18 fasc. primo grado CP_1 .

Inoltre, la CP_3 nella comunicazione inviata in data 20.8.2018, informava CP_1 che CP_2 non svolgeva più attività di “*consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, già promotore finanziario*” per la CP_3 (doc. 8 fasc. primo grado CP_3 , a conferma dell’attività di consulenza svolta in precedenza dallo stesso nell’interesse della CP_3 e in favore della destinataria CP_1 .

A ciò occorre aggiungere che dalla documentazione versata in atti emergono plurime circostanze indicative di un diretto collegamento tra la CP_3 appellante e le operazioni di investimento poste in essere da CP_1 per il tramite di CP_2 [...] circostanze che valgono a escludere la fondatezza della tesi della CP_3 di totale estraneità all’operato del promotore CP_2 in relazione all’acquisto delle azioni per cui è causa.

In primo luogo, nell’estratto conto relativo al conto corrente intestato a CP_1 (doc. 18 fasc. primo grado CP_1 , si fa riferimento a disposizioni di pagamento verso la fiduciaria Capital Invest (v. 21.1.2014 disp. pagamento a Capital Invest.), a commissioni annuali e bolli relativi alla fiduciaria Capital Invest. (v. 24.3.2016 Capital Invest. commissioni annuali; 24.3.2016 Capital Invest. bollo fiduciaria; 16.4.2018 Commissioni Capital Invest.), a dimostrazione della sussistenza di un rapporto tra la CP_3 e la società fiduciaria.

In secondo luogo, la provvista per l’acquisto proveniva da CP_3 come emerge dall’estratto conto al 31.1.2014, ove è indicata una uscita di Euro 2.665.002,50 in data 21.1.2014 con descrizione “*Disposizione di pagamento Rif.00054840Ben. Capital Investment Trust SP Provvista MF 2224*” (doc. 18 fasc. primo grado CP_1 , laddove il codice “2224” indicava il numero della posizione intestata a Capital Investment presso la Banca (doc. 15 fasc. primo grado CP_1 .

In terzo luogo, il contratto di consulenza del 6.12.2007 (doc. 2A fasc. primo grado CP_1 , alla rubrica “*servizi richiesti*”, indicava, fra l’altro, la voce “*servizio di collocamento, negoziazione in conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini e consulenza*”.

Orbene, l’attività di consulenza è elencata unitamente alle altre attività e il dato letterale non consente di ritenere che si tratti di una consulenza strumentale e accessoria rispetto ai servizi di “*esecuzione ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione ordini*”.

Con precipuo riguardo alla dedotta interruzione del nesso di occasionalità necessaria fra il fatto illecito di CP_2 e le mansioni allo stesso affidate, non risulta decisivo che i coniugi CP_1 e Per_1 fossero a conoscenza dei piani industriali della CP_3 presentati agli azionisti (doc. 13 fasc. primo grado CP_3 e fossero

soggetti altamente qualificati, trattandosi di elementi che non valgono a integrare gli estremi della consapevole partecipazione di CP_1 alla truffa perpetrata in suo danno. Invero, per un verso, non risulta raggiunta la prova che i coniugi abbiano sempre ricevuto la rendicontazione ufficiale della Banca sull'andamento dei titoli, emergendo dagli atti che tale rendicontazione è stata trasmessa agli stessi solo a far data dal 31.12.2015; per altro verso, difetta la prova che i coniugi abbiano effettivamente partecipato all'aumento di capitale nell'anno 2011.

9. Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea determinazione del danno, quantificato in via equitativa dal primo giudice.

Secondo l'appellante, CP_1 non avrebbe fornito alcuna prova e neppure alcun principio di prova in relazione al danno subito e il Tribunale avrebbe fatto ricorso alla liquidazione equitativa al fine di sopperire a tali carenze di allegazione e prova. In particolare, ad avviso dell'appellante, difetterebbe la prova del carattere "sproporzionato" del prezzo di acquisto delle azioni e, in ogni caso, il valore delle azioni era da valutarsi, al momento dell'acquisto, sulla base delle valorizzazioni della Banca e alla luce delle prospettive di crescita di tale istituto di credito e non già *ex post*, sulla base di valori numerici contenuti in estratti conto di formazione successiva rispetto al momento dell'acquisto. Inoltre, secondo l'appellante, la valutazione equitativa effettuata dal Tribunale sarebbe arbitraria e casuale, mancando qualsiasi elemento in grado di indicare il valore della società (e delle sue azioni) nelle date di riferimento, trattandosi di una società non quotata e in assenza di qualsiasi valorizzazione delle prospettive di crescita e sviluppo della società.

L'appellata CP_1 ha contrastato il motivo di gravame, affermando che la quantificazione del danno effettuata dal primo giudice era esente da errori e che l'unica valutazione equitativa era favorevole all'appellante, atteso che, pur essendo stato documentato che i titoli valevano al massimo 1,15 Euro, con una oscillazione compresa fra Euro 1,15 ed Euro 1,014, il Tribunale aveva considerato equo un valore di Euro 1,5, con conseguente riduzione del danno patito dalla stessa.

10. Tale motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento.

Il Tribunale ha preliminarmente motivato sulla sussistenza del danno, individuato non già nell'importo versato per l'acquisto delle azioni – che presentavano comunque un valore – bensì nella differenza fra il corrispettivo versato e il valore effettivo delle azioni alla data delle operazioni.

Ciò posto, il primo giudice ha individuato i parametri entro cui collocare la liquidazione del danno: il prezzo medio di carico per azione e il valore effettivo, come risultante dagli estratti deposito titoli prodotti in atti (docc. 12, 28, 30 fasc. primo brado CP_1, dai quali emergeva una oscillazione dei valori minimi fra Euro 1,15 e Euro 1,014. In assenza di parametri più dettagliati e di contestazioni formulate dalla CP_3 il primo giudice ha individuato il valore minimo in Euro 1,5 ad azione.

Considerato che il corrispettivo versato era pari a Euro 5.502.355 e il valore effettivo delle azioni alla data delle operazioni era pari a Euro 1.517.635 (1,5 Euro ad azione

per un totale di azioni di 1.011.757 riferibili a CP_1, il pregiudizio è stato determinato nella differenza fra i due valori (Euro 5.502.355 – Euro 1.517.635) e, dunque, in Euro 3.984.720,00.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, *“in tema di liquidazione equitativa del danno, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum"”* (cfr. Cass. Civ., n. 8433/2020 e Cass. Civ., n.2327/2018). È dunque consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, purché la stessa sia motivata e sia indicato l'iter logico adottato per valutare i fatti e quantificare in termini economici il danno.

Nel caso in esame, il Tribunale ha esposto dettagliatamente il ragionamento logico seguito, indicando gli elementi di fatto presi in considerazione e il criterio seguito, di guisa che, sotto questo profilo, non sono apprezzabili elementi di criticità e arbitrarietà.

11. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto da CP_1 con il **primo motivo** di impugnazione, la stessa ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso la responsabilità contrattuale della Banca, accertandone esclusivamente la responsabilità ai sensi dell'art. 31 del TUF.

L'appellante incidentale ha assunto che, poiché la compravendita dei titoli era avvenuta nell'ambito di un rapporto di consulenza con la CP_3 - che operava tramite CP_2 - le operazioni sarebbero dovute avvenire in regime di adeguatezza, con la conseguenza che l'intermediario, attraverso il promotore, avrebbe dovuto verificare l'adeguatezza dell'investimento al profilo di rischio dei clienti.

Inoltre, secondo l'appellante, anche a voler ritenere che le operazioni siano avvenute al di fuori del servizio di consulenza, la CP_3 non avrebbe fornito alcuna informazione sulle caratteristiche e sui rischi connessi all'acquisto delle proprie azioni, a nulla rilevando il fatto che l'acquisto delle azioni fosse avvenuto tramite una società fiduciaria (v. Cass. Civ., n. 10333/2018).

In particolare, ad avviso dell'appellante, la CP_3 avrebbe avviato un rapporto cumulativo con sette fiducianti in un'unica relazione di deposito titoli, amministrazione e custodia, non avrebbe prodotto in giudizio il contratto quadro sui servizi finanziari con la fiduciaria Capital Investment e, quindi, non avrebbe provato di avere raccolto informazioni sui fiducianti e sulla fiduciaria; successivamente, a seguito della separazione delle posizioni dei fiducianti, il contratto di deposito titoli intercorso fra la CP_3 e CP_1 evidenziava che la CP_3 non aveva acquisito alcuna informazione da CP_1 sulla conoscenza degli strumenti informatici e sulla propensione al rischio (doc. 15 fasc. CP_3, specie con riguardo alla compravendita di azioni di propria emissione, illiquide. Infine, gli estratti della CP_3 non sarebbero mai pervenuti ai coniugi CP_1 Per_1 ma esclusivamente alla fiduciante.

12. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

Giova premettere che, in caso di acquisto di azioni per il tramite di una società fiduciaria, l'investitore non è la società fiduciaria, bensì la persona fiduciante, con la conseguenza che l'adempimento degli obblighi dell'intermediario finanziario devono essere valutati nei confronti di quest'ultima e non già nei confronti della società fiduciaria, in considerazione della precipua funzione di rimozione delle asimmetrie informative della disciplina del rapporto fra investitore e intermediario finanziario. Occorre, dunque, accertare l'assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento rispetto a una operazione finanziaria non adeguata, previsti dal regolamento **CP_11** n. 11522 del 1998, con riferimento alla persona fisica dell'investitore e non alla società fiduciaria (Cass. Civ., Sez. III, 30.4.2018, n. 10333).

La pronuncia riporta che tale conclusione è conforme alle comunicazioni **CP_11** (n. DI/98086703 del 4.11.1998 e n. DIN/6022348 del 10.3.2006) relative alla possibilità per le società fiduciarie, alle quali è consentita l'attività di amministrazione statica disciplinata dalla L. n. 1966/1939, di rendersi intestatarie di contratti di investimento e di contratti di negoziazione e raccolta ordini per conto dei propri fiducianti, con la precisazione che l'interposizione delle società fiduciarie è consentita in quanto resti sempre e comunque preservata la diretta riferibilità al cliente-fiduciante della volontà contrattuale e delle connesse tutele. In particolare, la Consob ha previsto che *"il cliente/fiduciante deve essere reso identificabile in modo univoco attraverso l'attribuzione di un codice convenzionale"* e che *"l'intermediario deve ricevere dalla fiduciaria tutte le informazioni sul cliente previste dall'art. 28, comma 1, lett. a), del reg. Consob n. 11522 (con l'eccezione dei soli nome e cognome)";* a propria volta, sulla scorta dei dati così acquisiti, l'intermediario *"deve fornire al cliente, per il tramite della fiduciaria, informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d'investimento o disinvestimento"*.

La segnalazione dell'eventuale *"inadeguatezza"* dell'operazione deve, dunque, essere indirizzata al cliente-fiduciante, con la conseguenza che è irrilevante che la società fiduciaria rientri nella categoria degli operatori qualificati, dovendosi avere riguardo per la disciplina applicabile alla persona dell'investitore.

Analizzando il caso di specie alla luce di tali principi, rileva la Corte che l'investitore non era la società fiduciaria Capital Investment Trust S.p.A., bensì la persona fisica **CP_1** con la conseguenza che l'adempimento degli obblighi dell'intermediario finanziario devono essere valutati nei confronti di quest'ultima e non già nei confronti della società fiduciaria.

Occorre, dunque, accertare l'assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento rispetto all'operazione finanziaria non adeguata, previsti dal regolamento **CP_11** n. 11522 del 1998, con riferimento alla persona fisica dell'investitrice **CP_1**

Orbene, come accertato dal Tribunale, a far data dal 30.3.2012 la fiduciaria ha provveduto all'estinzione del rapporto cumulativo - relativo a sette mandanti

fiducianti avente n. 3002924 - e all'apertura di un deposito titoli dedicato a ciascuno, ha attribuito un codice identificativo al cliente fiduciante, con l'indicazione del numero delle azioni riferibili a ciascuno (doc. 15 fasc. primo grado **CP_1** e ha attribuito a **CP_1** il codice identificativo "2224".

L'acquisizione di informazioni dai clienti **CP_1** e **Per_1** è stata completa con riguardo ai contratti di servizi bancari e investimento sottoscritti dagli stessi, come si evince dalla documentazione versata in atti (v. docc. 5-7 fasc. primo grado **CP_1**, mentre l'acquisizione delle informazioni relative al codice identificativo "2224" è risultata incompleta. Dalla documentazione prodotta in atti (v. doc. 15 fasc. primo grado **CP_1** emerge, infatti, che solo alcuni campi relativi alla profilazione del cliente risultano compilati. Si tratta, segnatamente, del campo relativo alla "*situazione finanziaria*", mentre risultano non compilati i restanti campi relativi a "*esperienza*", "*conoscenza*", "*orizzonte temporale (holding period)*", "*obiettivi investimento – rischio di mercato*", "*obiettivi di investimento – rischio di credito*" e "*obiettivo di investimento – rischio liquidità*".

La profilatura del cliente è un'operazione necessaria, non facoltativa, che deve essere effettuata dall'intermediario finanziario al fine rispettare gli obblighi di informazione su di esso gravanti.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a), consistente nella richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore porrà in essere; in particolare, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario - come tale idonea a far sorgere l'obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto - richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari, con la conseguenza che il suo mancato assolvimento è idoneo a inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario (Cass. Civ., Sez. I, 6.12.2022, n. 35789; v. anche Cass. Civ., Sez. I, 31.8.2020, n. 18153).

In tale contesto, la **CP_3** appellata, non avendo preso specifica posizione sul motivo di gravame, non ha offerto alcun elemento atto a dimostrare l'adempimento all'obbligo di profilatura del cliente.

Dal che discende che, in accoglimento del motivo di gravame, deve riconoscersi l'inadempimento contrattuale in capo alla **CP_3**.

13. Con il **secondo motivo** di appello incidentale, **CP_1** ha censurato la decisione di primo grado nella parte relativa all'accertamento del concorso di colpa della stessa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione dell'ammontare del risarcimento nella misura del 50%.

L'appellante incidentale ha dedotto che la CP_3 non avrebbe provato di avere inviato alla stessa CP_1 gli estratti contenenti la valorizzazione delle azioni e che gli stessi erano stati inviati esclusivamente a Capital Investment Trust, la quale, a sua volta, non li aveva trasmessi a CP_1 che pertanto aveva a disposizione esclusivamente quelli creati da CP_2 (doc. 2 B fasc. primo grado CP_1). Anche a prescindere da ciò, prosegue l'appellante incidentale, l'eventuale omesso esame degli estratti non sarebbe di per sé una valida motivazione per attribuire alla stessa CP_1 un concorso di colpa, che postula la collusione o comunque la consapevole e fattiva acquiescenza.

La CP_3 appellata non ha preso specifica posizione su tale motivo di impugnazione.

14. Il motivo di appello è parzialmente fondato nei limiti e alla luce delle considerazioni che seguono.

Va premesso che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione, da parte del promotore finanziario, degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, qualora questi ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza o avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza e oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento (Cass. Civ. n. 9892/2016).

Ritiene la Corte che la condotta complessiva serbata da CP_1 sia stata connotata da imprudenza. A tale riguardo, assumono rilievo il fatto che i report trasmessi alla stessa da CP_2 riportassero che la rendicontazione *“non costituisce in nessun caso rendicontazione ufficiale della banca”* (doc. 2 B fasc. primo grado CP_1) e fossero privi della ufficialità, trattandosi di meri appunti, talvolta manoscritti.

Tali circostanze avrebbero dovuto indurre CP_1 a effettuare le dovute verifiche in ordine all'attendibilità di quanto in essi riportato, con la conseguenza che, in ossequio al principio di autoresponsabilità, non può essere escluso il concorso di colpa della stessa.

Al contempo, va considerato che il promotore finanziario ha tenuto un comportamento del tutto contrario ai canoni professionali di diligenza e buona fede, avendo suggerito ai coniugi CP_1 Per_1 gli investimenti da effettuare e trasmesso documentazione contenente informazioni false riguardo agli investimenti e al loro reale andamento. Inoltre, lo stesso promotore è stato radiato dall'albo dei consulenti finanziari per analoghe condotte, giusta provvedimento in data 16.9.2019, per l'avvenuta trasmissione ai clienti di *“informazioni non rispondenti al vero, tipologia di condotta da ritenersi in assoluto tra quelle di maggiore rilevanza perché idonea ad alterare gravemente le capacità di autodeterminazione dei clienti in merito i propri investimenti”*.

Va, inoltre, rimarcato che, nell'ipotesi di rapporti di lunga data – quale è quello di specie – l'inevitabile fiducia che viene a crearsi tra il cliente e il promotore finanziario ben può giustificare un grado di attenzione più attenuato, da parte del cliente, circa le

modalità operative del promotore finanziario (cfr. Corte Appello Milano Sez. I, 21.10.2020, n. 2661).

Pertanto, valutate complessivamente la gravità della negligenza di CP_1 e la gravità della condotta tenuta da CP_2, la Corte reputa congruo diminuire la misura del concorso di colpa riconoscibile in capo alla prima, con conseguente rideterminazione delle pretese risarcitorie che l'istituto di credito dovrà a lei corrispondere.

In particolare, stante la maggior gravità della colpa del promotore CP_2 si stima di quantificare il concorso di colpa di CP_1 nella misura del 40%, con la conseguenza che il danno debba gravare sul responsabile nella misura del 60%.

Dal che discende che, con riferimento al danno complessivo di Euro 3.984.720.00, come quantificato dal primo giudice, l'importo da liquidarsi in favore di CP_1 è pari in moneta attuale a Euro 2.390.832,00, (in luogo di Euro 1.992.360 liquidato dal Tribunale), oltre interessi legali dalla sentenza di secondo grado sino al saldo.

15. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, devono essere condannati Parte_1 e CP_2 in solido fra loro, al pagamento, in favore di CP_1 dell'importo complessivo in moneta attuale di Euro 2.390.832,00, oltre interessi legali dalla sentenza di secondo grado sino al saldo.

Va confermata, invece, la condanna di CP_2 a rifondere a Controparte_3 [...] tutti gli importi che la stessa verserà a CP_1 in forza della presente sentenza.

16. Sotto il profilo delle spese di lite, le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore della causa (Euro 2.000.001,00 – 4.000.000,00), in ragione delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria.

Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo all'appellante in via principale dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni proposte avverso la sentenza n. 4642/23 resa dal Tribunale di Milano, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
- 2) in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna Parte_1 e CP_2, in solido fra loro, al pagamento, in favore di CP_1 dell'importo complessivo di Euro 2.390.832,00, oltre interessi legali dalla sentenza di secondo grado sino al saldo;

3) condanna *Parte_1* e *CP_2* in solido a rifondere in favore *CP_1* le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 31.283,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

4) conferma la condanna di *CP_2* a rifondere a *Controparte_3* gli importi che la stessa verserà a *CP_1* in forza della presente sentenza;

5) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di *Parte_1* di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.

Il Consigliere est.
Cristina Ravera

Il Presidente
Domenico Bonaretti